

1501551-77.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, em qualquer de suas modalidades, havendo ou não aplicação do redutor de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Importante notar que a aplicação do referido redutor de pena não altera a natureza do tráfico, que é crime equiparado a hediondo, não havendo separação - nem na Constituição da República e nem na Lei nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501551-77.2022.8.26.0548 controle:2022/000548

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2124697/2022 - PLANTÃO - 01 DP

CAMPINAS, 24819017 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2124697 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-

DEINTER 2, 2124697/2022 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TARCISIO PINTO JUNIOR

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

TARCÍSIO PINTO JUNIOR, RG nº 40.121.871/SP, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos descritos na denúncia (fls. 03/05). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 59/61). Inicialmente o acusado foi notificado da acusação, apresentando defesa preliminar (fls. 104 e 112/121). A denúncia foi recebida aos 03.08.2022, sendo o acusado citado aos 19.08.2022 (fls. 128/129 e 150). Em audiência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como foi interrogado o réu. Encerrada a instrução e realizados os debates, a representante do Ministério Público opinou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa formulou pleitos alternativos absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o delito de porte para uso próprio e aplicação do tráfico privilegiado. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação é procedente. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, laudo de constatação, oralidade e exame que apresentou resultado positivo para Tetrahydrocannabinol (fls. 06/15, 38/41 e 77/80). Também foram anexados aos autos o laudo pericial do celular apreendido, bem como anotações (fls. 83 e 171/189). A autoria é certa e segura. Com efeito, em seu interrogatório judicial o acusado assumiu a posse de todo o entorpecente que foi apreendido, mas negou o tráfico, dizendo-se usuário. Alegou que não confessou para os policiais que estaria traficando. Quanto ao dinheiro apreendido consigo e no apartamento, informou ter recebido de sua mãe. Na época estava trabalhando como síndico não remunerado. A balança seria de um amigo que a emprestou para que pudesse pesar a droga, mas não havia nenhuma anotação. Os policiais hoje ouvidos relataram tê-lo abordado após denúncia que fornecia suas características físicas e vestes, informando que o réu estaria traficando há vários dias em uma praça. Com o acusado havia duas porções de maconha e dinheiro. Indagado a respeito, ele confessou o tráfico e informou que havia mais droga em seu apartamento. No prédio do acusado localizaram, primeiro em quartinho/despensa cuja chave estava com ele, cerca de quinze porções de maconha, além de uma balança de precisão e anotações compatíveis com a mercancia. No interior do apartamento do réu, cuja entrada lhes foi franqueada por um familiar dele, foram localizadas outras porções de maconha e dinheiro. E não há porque negar crédito às palavras dos policiais militares, que nenhum motivo teriam para incriminar indevidamente o acusado, tanto que nada de concreto foi demonstrado pela defesa que pudesse infirmar o teor de suas declarações. De mais a mais, os policiais são compromissados como qualquer outra testemunha, sem falar que depuseram de acordo com as evidências, não havendo porque duvidar de seus relatos. Realmente: “No que tange ao valor probatório do testemunho de policiais, há que se considerar que, por se tratar de agente público, goza também da presunção de legitimidade, atributo dos atos praticados pela Administração Pública. Não pode, pois, ser considerado inidôneo ou suspeito para prestar depoimento, por conta de mera condição funcional. Os autos não apontam motivos no sentido de que os policiais não agiram escorreitamente, ou de que tinham algum interesse em incriminar falsamente o Apelante” (TJ/SP – Apel. Crim. nº 1501997-51.2020.8.26.0548 – 12ª Câmara – Campinas – m.v. – j. 16.04.21 – Rel. Des. Paulo Rossi). Nesse contexto, lícito é atribuir ao réu a posse de todo o entorpecente que foi apreendido, até porque trata-se de fato incontroverso. A traficância restou plenamente configurada na medida em que o acusado trazia consigo, e mantinha em depósito, droga cuja quantidade e forma de embalagem dúvida alguma deixam quanto ao propósito de mercancia, ainda que não tivesse sido surpreendido no ato de alguma venda. Nesse sentido: “Importante ressaltar, ainda, que para a configuração do crime de narcotráfico, sequer é exigido qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância proibida, não sendo necessária a tradição para consumação do delito” (RJTJSP- vol. 97, pág. 512 – Apel. Crim. nº 0000272-15.2018.8.26.0470 – 8ª Câmara – Porangaba – v.u. – j. 06.02.20 – Rel. Des. Marco Antônio Cogan). A apreensão de uma balança de precisão e de anotações compatíveis com a contabilidade do tráfico, juntamente com dinheiro de origem não demonstrada, também são circunstâncias indicativas da comercialização, até porque o acusado não comprovou exercer qualquer ocupação lícita, tampouco ser detentor de condição econômica que lhe permitisse adquirir tamanha quantidade de

droga apenas para seu deleite, o que vem reforçar a conclusão de que traficava como meio de subsistência. Por sinal, o próprio réu informou que, embora estivesse trabalhando como síndico, não recebia qualquer remuneração. A eventual condição de usuário do acusado não tem o condão de afastar a traficância, mesmo porque não é incomum que usuários de droga também pratiquem a mercancia para garantir o próprio vício. Passo, pois, à individualização da pena do acusado. A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 42 da Lei de Drogas e 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: nada a considerar. C) Causas de aumento e diminuição de pena: em se tratando de réu primário, e não havendo prova de que integre alguma organização criminosa ou se dedique exclusivamente ao tráfico, entendo cabível, excepcionalmente, a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas. Assim, considerando a quantidade de substância apreendida, e as circunstâncias do caso concreto, diminuo a pena de 1/2, resultando na reprimenda de 02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, que ora torno definitiva. Eventual substituição da pena mostra-se inviável pois, conforme já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "Outrossim, cumpre registrar que, ainda que haja entendimento jurisprudencial em sentido contrário e mesmo que nos autos do Habeas Corpus nº 97.256, a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" tenha sido incidentalmente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, sendo promulgada a Resolução nº 05/2012 pelo Senado Federal, mantenho o entendimento no sentido da impossibilidade da referida conversão. Com efeito, inviável a fixação de penas restritivas aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, em qualquer de suas modalidades, havendo ou não aplicação do redutor de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Importante notar que a aplicação do referido redutor de pena não altera a natureza do tráfico, que é crime equiparado a hediondo, não havendo separação - nem na Constituição da República e nem na Lei nº 8.072/90 - dos crimes tipificados na Lei nº 11.343/06" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1502363-27.2019.8.26.0548 - 4ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 07.07.20 - Rel. Des. Edison Brandão). O próprio artigo 44, inciso III, do CP, quando dispõe sobre a pena restritiva de direitos, estabelece que a medida deverá ser aplicada desde que "... os motivos e as circunstâncias indicarem que esta substituição seja suficiente...". No caso, em se tratando de crime hediondo, que atenta contra a saúde pública, evidentemente que a substituição não se mostraria adequada para a prevenção e reprovação do delito. D) Apelar em liberdade: o acusado tem direito a tanto em face do regime de pena que lhe será imposto. E) Regime de cumprimento de pena: aberto, excepcionalmente, eis que suficiente para a prevenção e repressão do delito, dadas as singularíssimas circunstâncias do caso, notadamente em se tratando de réu primário (CP, art. 33, §§ 2º e 3º). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 548/22 e CONDENO O RÉU TARCÍSIO PINTO JUNIOR, RG nº 40.121.871/SP, a cumprir 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime aberto, e a pagar e 250 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Custas pelo réu no valor de 100 UFESPs. Transitada em julgado, tornem conclusos para designação de audiência de advertência. No mais, DECRETO a perda do numerário apreendido nos autos, cuja origem não foi demonstrada, bem como AUTORIZO a liberação do celular apreendido ao seu respectivo proprietário, se identificado e devidamente comprovado, providenciando-se, caso contrário fica AUTORIZADA a destruição/doação, inclusive das facas e balança apreendidas, oficiando-se. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 18 de outubro de 2022. Eu CLNS, Chefe de Seção Judiciário, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA